

1516735-97.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... condenação anterior (a) por crime de roubo majorado que tramitou perante a 26ª Vara Criminal Central da Capital, com trânsito em julgado para o réu na data de 04/05/2015, além de condenação anterior (b) por roubo majorado, em ação penal que tramitou perante a 13ª Vara Criminal Central da Capital, com trânsito em julgado para o réu na data de 30/09/2014. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1516735-97.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516735-97.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2185934/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 18963109 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2360/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2185934 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2185934 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2360/21/102 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÚLIO CESAR MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

JULIO CÉSAR MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea 'c', ambos do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória (fls. 69-70), no dia 10 de julho de 2021, por volta de 07 horas e 50 minutos, na Avenida Ipiranga, nº 991, República, nesta capital, agindo em unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, um aparelho de telefonia móvel Samsung, modelo J6 Prime, uma carteira, documentos pessoais, um cartão bancário, um cartão de vale alimentação e um cartão de bilhete único, tudo de propriedade do

ofendido Edmilson Ribeiro Serqueira.

Consta da denúncia que, segundo apurado, o acusado, juntamente com outros dois indivíduos, avistou a vítima caminhando pela via pública, se aproximou dela e, mediante ameaça com uso de arma branca, exigiu a entrega de seu aparelho celular. O ofendido recusou a entrega, mas um dos comparsas do acusado, que também portava uma faca, subtraíu sua carteira, que estava no bolso da calça, momento em que a vítima correu.

Logo em seguida, o acusado, de forma dissimulada, fingiu que iria devolver a carteira subtraída e, neste momento, puxou o aparelho celular do ofendido e se evadiu do local.

O ofendido acionou policiais militares que estavam na região, informando-os das características dos ofensores. Conseguiram identificar o acusado e um dos comparsas dele. Ao perceber a aproximação da viatura, o comparsa conseguiu fugir. O acusado foi detido. Na abordagem, encontraram a faca utilizada no roubo em poder do acusado.

O acusado foi preso em flagrante delito e, por ocasião da análise judicial de regularidade formal do ato, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, na data de 11 de julho de 2021 (fls. 51-54).

A denúncia foi recebida no dia 09 de agosto de 2021, conforme fls. 80-86. Nesta oportunidade, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão quanto à decretação da prisão preventiva.

Regularmente citado, o acusado, assistido pela Defensoria Pública do Estado, apresentou resposta à acusação, às fls. 119-120.

Durante a instrução processual, foi colhido o relato da vítima e, na sequência, o acusado foi interrogado, tendo as partes desistido da oitiva dos Policiais Militares, testemunhas que não compareceram à audiência.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, que, presentes a materialidade a autoria, a ação penal seja julgada integralmente procedente. A defesa, de seu lado, postulou a absolvição do acusado, ressaltando a relatividade da confissão, bem como alertando sobre a necessidade de se avaliar com cautela o depoimento prestado pela vítima, dada sua particular situação frente aos fatos sob análise. De todo modo, pede seja observada a confissão do acusado como atenuante, em caso de eventual condenação, devendo a pena ser estabelecida no mínimo legal, com a aplicação do aumento mínimo na terceira fase, em fase das majorantes, observado o teor da Súmula 443, do STJ. Pede, ainda, a fixação do regime semiaberto.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da cuidadosa análise do processado, colhe-se que o pedido inicial deve ser julgado procedente, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A materialidade delitativa está devidamente comprovada nos autos, o que se afirma diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), do Boletim de Ocorrência (fls. 02-05), do Auto de Exibição e Apreensão da faca encontrado com o acusado (fls. 08), bem como pela prova oral colhida no curso do feito.

A autoria, da mesma forma, está devidamente demonstrada pelo conjunto probatório reunido, notadamente diante da prova oral colhida.

Em audiência realizada por este Juízo, de início, a vítima compareceu e, realizado procedimento formal de reconhecimento pessoal, colocado o acusado ao lado de outras duas pessoas, nos termos da lei processual penal, foi reconhecido, de plano e sem que o ofendido tivesse titubeado minimamente no momento de indicá-lo como sendo o autor dos fatos.

Na sequência, o ofendido prestou depoimento, ocasião na qual confirmou os fatos da denúncia. Afirmou que caminhava em direção ao trabalho. Entrou na Av. Ipiranga e percebeu que ingressou na rua errada. Ao se virar para voltar, foi abordado por uma pessoa que perguntou se precisava de ajuda. O ofendido disse que não, que sabia seu caminho e, em seguida, esta pessoa determinou que passasse o celular. O depoente não atendeu e os dois entraram em luta. Logo que começaram a brigar, o acusado e mais uma pessoa entraram na briga. O ofendido manteve a briga com os três, até que

conseguiu escapar, mas pegaram sua carteira. O acusado passou a chamá-lo, dizendo que pegasse a carteira de volta. Na carteira havia cartões, documentos pessoais, mas não havia dinheiro. Naquele momento, imaginou que ele de fato pudesse ter pretendido devolver a carteira. Ele foi pegar a carteira e, nesse momento, ele o segurou e os outros dois retornaram. Um desses dois pegou seu celular e foi passando de mão em mão. Eles estavam armados com facas, facas grandes. Levaram sua carteira e seu telefone. Em seguida, viu os policiais. Chamou os agentes e seguiu com eles, até visualizar o acusado. Ele estava em meio a outras pessoas. O local é um reduto de usuários de drogas. Indicou o acusado aos policiais e ele foi detido. Ao ser interrogado em juízo, o acusado confirmou a prática delitiva. Afirmou que havia saído da prisão e que estava passando necessidades, tendo seus enteados para sustentar. Cometeu o delito e se arrepende disso.

Diante dos elementos de prova colhidos aos autos, colhendo-se a confissão do acusado, acrescida do relato da vítima, que o reconheceu de modo firme, e relatou a prática delitiva, com emprego de arma branca, de uma faca, na companhia de outras pessoas e, ainda, descrevendo de modo detalhado a dissimulação realizada na perspectiva de atrair o ofendido, a pretexto de devolver sua carteira, para, então, agra-lhe e arrebatá-lo o celular, não há como afastar a efetiva comprovação da autoria delitiva, do crime de roubo, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, bem como não se retira a circunstância agravante descrita na denúncia, do emprego de dissimulação para a prática delitiva.

Registre-se que a palavra da vítima tem valor de prova e não pode ser descartada sem que haja nenhum elemento apto a determinar suspeitas de que seu relato não corresponda à verdade.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

No mesmo sentido:

"Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos).

Conforme assinalado acima, a majorante do concurso agentes (artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal) se extrai claramente das declarações da vítima, sendo oportuno, neste sentido, colacionar o seguinte julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da co-autoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas." (RJDTACRIM 18/134).

Quanto à majorante de ter sido o crime cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal), restou demonstrado que o acusado portava tal instrumento e que o roubo foi empreendido com ameaça realizada mediante apresentação da faca, fato que não foi recusado pelo acusado em seu interrogatório.

Ainda, presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea 'c', da dissimulação. O ofensor, primeiro, se apoderou da carteira da vítima, que não

contava com numerário. O acusado passou a atraí-lo para perto de si, a pretexto de devolver a carteira. O ofendido acreditou e ao se aproximar, o acusado o agarrou, segurando-o, até que os outros dois prontamente arrebatassem seu telefone celular. Houve efetiva dissimulação realizada no intuito de viabilizar o roubo do aparelho celular.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase, que o acusado, além de reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase de aplicação de pena, ostenta outro antecedente desabonador. Com efeito, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais, de fls. 33-41, e certidão de fls. 42-44, JÚLIO CESAR tem condenação anterior (a) por crime de roubo majorado que tramitou perante a 26ª Vara Criminal Central da Capital, com trânsito em julgado para o réu na data de 04/05/2015, além de condenação anterior (b) por roubo majorado, em ação penal que tramitou perante a 13ª Vara Criminal Central da Capital, com trânsito em julgado para o réu na data de 30/09/2014. Desta forma, fixo a pena base majorada em uma sexta parte acima do mínimo legal, no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide o aumento da pena em razão da reincidência específica (conforme folha de antecedentes de fls. 33-41 e certidão de fls. 42-44: condenação nos autos do processo nº 0000027-08.2015.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal da Capital de São Paulo). Entretanto, ao ser interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática delitiva, fato que se consubstancia em circunstância atenuante da pena. Desta forma, a reincidência e a confissão se compensam

De outro lado, ainda na segunda fase de fixação da pena, o acusado se valeu de dissimulação na prática do roubo, para conseguir arrebatado o celular do ofendido, circunstância que agrava a pena, na forma do artigo 61, inciso II, alínea 'c', do Código Penal. Em face desta agravante, incrementa-se a pena em uma sexta parte, passando ao patamar de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em um terço em razão das majorantes do concurso de duas pessoas e emprego de arma branca (artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal), culminando com a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, a qual, à míngua de qualquer outro elemento apto a alterá-la, fica consolidada como definitiva.

Trata-se, aqui, da condenação em razão da prática de crime extremamente grave, que vem se alastrando e aterrorizando a sociedade, determinando o agente severo sentimento de insegurança e temor generalizados. Ademais, o acusado é reincidente específico, além de ostentar mau antecedente, precisamente, em razão da prática de outros crimes de roubo. Desta forma, o acusado iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, tratando-se do único compatível com o caso, tudo na forma do artigo 33, § 2º e § 3º do Código Penal).

Diante do montante da pena, bem como por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça, inviável a suspensão condicional da pena ou sua substituição por restritiva de direitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado JÚLIO CÉSAR MARTINS, qualificado nos autos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II, e VII, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03 condeno os réus João Guilherme e Josué a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs,

com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

O acusado vem respondendo aos termos do processo cautelarmente custodiado e assim deve permanecer. Com acerto, até aqui a percepção do Juízo vem sendo da necessidade de manutenção dele preso preventivamente, não havendo nenhum fato novo que altere a percepção acerca desta necessidade. Com efeito, conforme já assinalado, cuida-se da condenação em razão da prática de crime muito grave, sendo que o acusado registra mais duas condenações, já transitadas em julgado, pela prática de outros roubos. Evidencia-se contexto no qual a soltura do acusado representa sérios riscos à ordem pública. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA